



한국범죄예방교육센터
KOREA CRIME PREVENTION EDUCATION CENTER

SENTENCING MATERIALS

양형자료 준비 가이드북

무엇을, 왜, 어떻게 준비해야 하는지 — 사건일지부터 반성문·탄원서, 사건 유형별 추가 자료와 최종 제출 체크리스트까지 한 권에 정리했습니다.

8

공통 준비 서류

5

준비 절차 단계

30+

체크리스트 항목

I. 양형자료란 무엇인가

‘양형자료’란 형사절차에서 피의자·피고인에게 유리한 정상(情狀)을 보여주기 위해 수사기관과 법원에 제출하는 모든 자료를 말합니다. 법원은 형을 정할 때 범행의 경위와 결과뿐 아니라 반성의 정도, 피해 회복 노력, 재범 위험성, 사회적 유대관계 등을 종합적으로 고려합니다.

특히 진지한 반성과 피해 회복 노력, 피해자와의 합의는 초범의 집행유예 여부를 좌우하는 중요한 요소가 될 수 있습니다(형법 제62조). 대법원 양형위원회의 양형기준은 법적 구속력은 없으나, 법원이 기준을 벗어난 판결을 할 때에는 그 이유를 판결문에 기재해야 하므로 실무상 매우 중요하게 다루어집니다.

법원이 살펴보는 다섯 가지 축

범행의 경위 동기·수단·결과의 중대성	반성의 정도 사실 인정과 진지한 성찰	피해 회복 합의·처벌불원·공탁	재범 위험성 전력·교육이수·환경 변화	사회적 유대 가족·직업·부양 관계
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------

유의 — 음주 관련 사건

과거에는 음주 상태를 참작사유로 보기도 했으나, 최근 실무는 음주운전·주취 상태의 범행을 오히려 **가중요소**로 반영하는 경향입니다. 따라서 ‘술 때문에 그랬다’는 취지의 소명보다, 재발방지를 위한 **구체적 실천**(금주·차량 처분·교육 이수 등)을 보여주는 것이 바람직합니다.

단계별 제출 시점

STEP 01 경찰 수사 사건일지·기초 소명자료. 송치 전 의견서에 반영	STEP 02 검찰 수사 불기소·약식 판단 전. 합의·교육이수 자료가 특히 중요	STEP 03 공판 준비 변론요지서와 함께 일괄 제출. 첫 기일 전이 원칙	STEP 04 선고 전 추가 반성문·합의서 등 변론 종결 전까지 보완
--	--	---	--

※ 이르게 준비할수록 선택지가 넓어집니다. 수사 단계에서 정리한 자료는 이후 단계에서 그대로 활용됩니다.

II. 제출 원칙과 방법

01 한 번에 취합하여 제출합니다

준비되는 것부터 나누어 보내면 준비 과정에서 누락이 생기기 쉽고 효율이 떨어집니다. 아래 체크리스트로 목록을 만들어 확인한 뒤 일괄 제출하십시오.

02 형식에 구애받지 않습니다

원본·사본·스캔본·휴대전화 촬영본 모두 자료로 활용할 수 있습니다. 다만 알아보기 쉽게 정리해 주십시오.

03 반드시 사실에 부합해야 합니다

허위·과장 자료는 발각될 경우 신뢰를 잃게 하여 오히려 결정적으로 불리하게 작용합니다.

04 많을수록 좋되, 모두 필수는 아닙니다

이 가이드북의 목록은 예시이자 권고사항입니다. 하나라도 더 챙기는 것이 최선의 결과에 가깝지만, 사정상 준비하지 못한 항목이 있어도 괜찮습니다. 목록에 없더라도 유리하다고 생각되는 자료가 있다면 함께 보내 주십시오. 검토 후 불필요한 자료는 저희가 제외합니다.

준비 절차 한눈에 보기

01	02	03	04	05
사실관계 정리 사건일지 작성 일시·경위·전력	반성·소명 반성문·탄원서 자기성찰 리포트	피해 회복 합의·처벌불원서 형사공탁	재발방지 노력 교육이수·심리상담 봉사활동·환경 변화	취합·제출 체크리스트 점검 후 일괄 제출

Ⅲ. 공통 준비 서류

① 사건일지 모든 준비의 출발점

사건과 관련된 사실관계를 시간 순서대로 상세히 정리합니다. 변호인이 사건을 파악하는 기초자료이므로, **나에게 불리한 내용도 사실대로** 기재해야 합니다. 정해진 양식은 없습니다.

- 일시, 장소, 경위, 범행 동기, 사건 전후의 정황을 구체적으로 기재 (예: 음주운전의 경우 술을 마신 장소와 양·종류, 함께 마신 사람, 운전 구간과 거리, 단속 장소와 경위, 혈중알코올농도, 대리기사 호출 여부 등)
- 관련 자료가 있다면 모두 첨부하고, 일지 본문에서 해당 자료를 인용
- **범죄전력**은 동종 여부를 불문하고 모두 기재 — 어떤 이유로든 경찰서에 다녀온 적이 있다면 해당됩니다. 연도 · 죄명 · 결과를 적습니다.
- 기억이 불확실하면 **확실히 기억나는 것 / 확실하지 않은 것 / 추측**을 구분하여 표시
- 중요·비중요를 스스로 판단하지 말고 모두 기재. 등장인물은 실명으로 특정
- 읽는 사람에게 아무런 의문이 남지 않을 정도로 자세히 작성

② 반성문 자필 · 한 페이지 이상

무엇을 어떻게 잘못했는지 구체적으로 적고, 다시는 반복하지 않겠다는 진심이 전해지도록 **자필**로 작성합니다. 가장 좋지 않은 반성문은 ‘무조건 잘못했습니다’만 반복하는 글입니다.

- 잘못된 내용을 먼저 상세히 → 그 다음 참작을 바라는 사정을 기재
- 분량에 정해진 기준은 없으나 **한 페이지 미만의 짧은 글은 피할 것**
- ‘존경하는 판사님 / 재판장님 / 검사님 / 경찰관님 / 위원님’ 등 **수신자 호칭은 쓰지 않습니다**
- 추상적 다짐보다 앞으로의 구체적 실천 계획을 담을 것

③ 탄원서 1인 1탄원서 · 2~3명 권장

나를 잘 아는 가족·친구·직장동료가 선처를 호소하는 글로, 사회적 유대관계를 보여줍니다. 양식은 반성문과 같고 제목만 '탄원서'로 바꿉니다. 주변에 알리기 어려운 사정이 있다면 받지 않아도 무방합니다.

- 최소 2~3명에게 부탁 — 많다고 무조건 좋은 것은 아닙니다
- **1인 1탄원서 원칙**: 한 사람이 쓰고 나머지가 서명만 하는 방식은 지양
- 가능하면 자필로. 타이핑은 대필 후 서명만 받은 것으로 오해될 수 있습니다
- 수신자 호칭은 역시 쓰지 않습니다

부탁할 때 반드시 주의할 점

아래 예시를 지인들에게 **그대로 전달하지 마십시오**. 예시를 받으면 대부분 그 순서대로 쓰기 때문에, 모아 놓고 보면 내용이 모두 같아 조작한 인상을 줍니다. 전화로 안내하되 사람마다 조금씩 다르게 이야기해 주십시오.

내용에 들어가면 좋은 것들 (예시)

작성자와 어떤 사이인지 · 평소 법을 어기지 않고 성실히 살아온 사람이라는 점 · 술을 마셨을 때는 늘 대리 기사를 불렀다는 점 · 사건 이후 대중교통만 이용한다는 점 · 옆에서 지켜보니 진심으로 반성하고 있다는 점 · 다시는 그러지 않을 것이며 내가 보증한다는 점 · 운전이 생계에 미치는 영향(구체적으로) · 부양가족이 있는 가장이라는 점 · 사회초년생이라는 점 · 기타 하고 싶은 말

④ 합의서 · 처벌불원서 · 형사공탁 가장 강력한 감경요소

피해자와의 원만한 합의와 처벌불원 의사는 가장 강력한 감경요소 중 하나입니다. 합의가 어려운 경우 형사공탁으로 피해 회복 노력을 보일 수 있습니다.

- 구체적인 작성 방법은 실제 합의를 진행하게 될 때 담당 변호사와 논의합니다
- 피해자에게 직접 반복 접촉하는 것은 오히려 불리하게 작용할 수 있으니 반드시 사전에 상의
- 공탁서 · 변제 내역 등 피해 회복을 증명하는 자료를 함께 정리

⑤ 가족 · 생계 관련

함께 살며 부양하는 가족이 있음을 보여주기 위한 자료입니다.

- 가족관계증명서, 주민등록등본
- 가족·아이들과 함께 찍은 사진 2~3장 — **가족 구성원 모두가 나온 사진이 핵심**
- 미혼인 경우 연로하거나 건강이 좋지 않은 부모를 부양하는 사정을 보여주는 자료

⑥ 직장 · 사업 · 학업 관련

맡은 바 임무에 충실해 온 선량한 사회구성원으로 살아왔음을 보여주는 자료입니다.

- 사업자등록증, 재직증명서, 급여명세서, 매출 내역, 관련 사진 등
- 회사를 통해 발급받는 서류의 '용도'란은 **'금융기관 제출'** 등 편의에 따라 선택해도 무방합니다
- 무직인 경우 수입이 없다는 사실을 보여주는 자료
- 학업 관련 자료(졸업증명서, 장학금 수여 내역, 표창 내역), 기타 상장 등

⑦ 봉사활동 · 기부 등 성행 자료

- 참여의 의미로 **지금이라도 신청**하십시오. 하루, 몇 시간짜리 활동도 무방합니다
- 과거에 했던 활동 내역도 그대로 자료가 됩니다
- 신청·확인은 VMS(사회복지자원봉사인증관리, www.vms.or.kr) 등 다양한 웹사이트 이용
- 기부 내역, 표창·수상 경력 등도 폭넓게 수집

⑧ 병원 진료기록

- **정신건강의학과 상담** — 음주·중독 문제에 대해 상담을 진행하면 재범하지 않겠다는 강력한 의지를 보여줄 수 있습니다
- 통상 1회 방문만으로는 진단서를 발급해 주지 않습니다. 이 경우 다음 진료를 예약하고 **영수증 등 방문 사실을 보여줄 수 있는 자료**를 준비하십시오(형식 무관)
- 본인이나 가족 중 건강이 특히 좋지 않은 사람이 있다면 그 진료기록

⑨ 기타 — 통틀어 가장 중요한 부분

단순히 ‘없다’고 단정하지 말고 깊이 생각해 보십시오. 어떤 환경과 배경에서 살아오셨는지는 본인이 가장 잘 압니다. 선처를 받는 데 유리하다고 생각되는 자료는 모두 모아 주십시오. 예: 선교·종교활동, 기부활동, 수상경력, 군 복무 중 인정받은 내역 등

IV. 감경 효과의 위계

모든 자료의 무게가 같지는 않습니다. 아래는 실무상 일반적으로 관찰되는 상대적 비중으로, 개별 사건의 성격에 따라 달라질 수 있습니다. **위쪽부터 확보하는 것이 효율적입니다.**

피해자와의 합의 · 처벌불원 · 형사공탁

피해 회복은 양형에서 가장 직접적으로 반영됩니다

진지한 반성 — 자필 반성문 · 사건일지

구체적일수록 진정성이 드러납니다

재범방지 실천 — 교육이수 · 치료 · 차량 처분

말이 아닌 행동으로 증명되는 부분

사회적 유대 — 가족 · 직업 · 부양

재범 위험이 낮다는 정황으로 작용

탄원서 · 봉사 · 표창

위 항목들을 뒷받침하는 보조자료

흔한 실수 다섯 가지

준비되는 대로 나눠 보내기

누락이 생기고 검토 효율이 떨어집니다. 반드시 일괄 제출.

‘잘못했습니다’만 반복하는 반성문

무엇을 어떻게 잘못했는지가 없으면 읽히지 않습니다.

똑같은 문장의 탄원서 여러 장

예시를 그대로 돌리면 조작성 인상을 줍니다.

불리한 사실 감추기

변호인이 모르는 사실은 법정에서 방어할 수 없습니다.

‘없다’고 미리 단정하기

판단은 저희가 합니다. 우선 모아서 보내 주십시오.

망설이지 마십시오

‘이것도 드러도 되나요?’ — 됩니다. 불필요하면 저희가 제외합니다.

V. 사건 유형별 추가 서류

공통 서류 외에, 사건의 성격에 따라 아래 자료를 추가로 준비하면 재발방지 노력을 구체적으로 보일 수 있습니다.

A. 운전 · 음주 관련

1) 운전 관련 교육 이수

- 알아보고 **최대한 빨리** 이수하십시오. 온라인 교육이라면 신속하게 가능합니다
- 예: 도로교통공단 교육, 범죄근절교육센터의 음주운전 근절 교육 프로그램(자격시험 포함), 음주운전 재범예방 영상교육 등
- 위는 어디까지나 예시입니다. 사정상 바로 받을 수 없다면 다른 교육이 있는지 직접 찾아보고 결정하십시오

2) 교통법규 위반사실 조회

- 경찰청 **교통민원24**에서 신호위반·속도위반 등 조회 — 그동안 법을 지키며 살아왔음을 자료로 보이기 위함입니다
- 위반사항이 없으면 조회 결과가 뜨지 않습니다. 이 경우 **아무것도 조회되지 않는 화면을 캡처**하십시오
- 위반사항이 있다면 불리한 자료이므로 준비할 필요가 없습니다

3) 대리운전 · 대중교통 이용내역

- 사건 당일 대리기사와 연락한 통화내역 캡처, 배차내역 문자 캡처
- 그동안 대리기사를 부른 기록 — 앱·웹사이트로 확인. 전화(예: 1577-1577)로 불렀다면 통신사를 방문해 최대 6개월치 통신기록을 발급받아 해당 부분을 형광펜으로 표시
- 사건 이후 신용·체크카드 사용내역을 뽑아 지하철·버스·택시 이용내역을 형광펜으로 표시

4) 자동차 처분

- **본인 명의의 자동차를 없애는 것이 핵심**입니다. 제3자 처분이 가장 좋으나 사정이 있다면 가족 양도도 무방합니다
- 처분 전 수리가 필요했다면 수리 말긴 기록, 바로 처분이 어렵다면 중고차 판매 사이트 등록 자료
- 회사차량·리스차량이라면 반환 후 관련 자료

5) 운전이 생계에 미치는 영향

- 업무상 다니는 곳들의 위치를 지도나 사진으로 정리
- 대중교통 이용이 수월하지 않음을 보이기 위해 다니는 도로 곳곳을 촬영
- 자주 가는 몇 곳을 기준으로 대중교통 이용 시와 자가용 이용 시의 **소요시간 차이** 비교
- 택시 이용 시 월비용 계산과 그것이 월수입에서 차지하는 비중
- 업무상 부피가 큰 물건·장비를 지참해야 한다면 그 사진

6) 피해 회복

- 수리비 보상 내역, 보험처리 내역

B. 폭력 · 대인 관련

- 분노조절 프로그램·심리상담 이수 또는 진행 기록
- 피해자 합의서·처벌불원서, 치료비·손해배상(공탁) 내역
- 단주(斷酒) 등 사건의 원인이 된 습관을 끊기 위한 구체적 조치와 그 기록
- 재발방지 서약 및 구체적 실천 계획

C. 재산 · 경제 관련

- 피해 변제·공탁 내역, 채무 현황 및 변제 계획서
- 소득·재산 상태를 소명하는 자료
- 신용회복 절차 진행 내역, 금융교육 이수 내역
- 재발방지를 위한 가계관리 계획

VI. 반성문 · 탄원서 작성 양식

아래 양식은 **참고용**입니다. 출력해서 빈칸을 채우라는 의미가 아니라, 양식을 포함한 전체를 자필로 옮겨 적으시는 뜻입니다. 도장·서명·지장 무엇이든 무방합니다.

반 성 문

(또는 탄 원 서)

이름 _____

생년월일 _____

주소 _____

연락처 _____

※ 탄원서의 경우 작성자가 부담을 느낄 수 있으므로 주소는 '동'까지만 적어도 무방합니다.

[내 용]

작성일자 : 년 월 일

이름 · 서명 : (인)

작성 유의사항

- 한 페이지 미만의 짧은 글은 피하고, 무엇을 잘못했는지 구체적으로 씁니다
- ‘존경하는 판사님 / 재판장님’ 등 수신자 호칭은 쓰지 않습니다
- 탄원서는 각자 자필로 직접 작성하며, 한 사람이 대필하고 서명만 받는 방식은 지양합니다
- 지우거나 고친 흔적이 있어도 괜찮습니다. 형식보다 내용의 진정성이 중요합니다

Ⅶ. 최종 제출 체크리스트

제출 전 아래 항목을 확인하여 누락 없이 일괄 제출하십시오. **해당되는 항목만** 준비하시면 됩니다.

공통

- | | |
|--|---|
| ☐ 사건일지 | ☐ 반성문(자필) |
| ☐ 자기성찰 리포트 · 교육이수 소감문 | ☐ 탄원서(가족 · 지인 등) |
| ☐ 합의서 · 처벌불원서 · 공탁 내역 | ☐ 가족관계증명서 · 주민등록등본 |
| ☐ 가족 구성원 모두가 나온 사진 2~3장 | ☐ 재직 · 사업 · 급여 등 직업 소명자료 |
| ☐ 학업 · 표창 · 상장 등 | ☐ 봉사활동 확인서 · 기부 내역 |
| ☐ 정신건강의학과 등 진료 · 상담 기록 | ☐ 기타 유리하다고 생각되는 모든 자료 |

운전 · 음주 관련

- | | |
|--|---|
| ☐ 운전 관련 교육 이수증 | ☐ 교통법규 위반사실 조회(무위반 캡처) |
| ☐ 사건 당일 대리운전 호출 · 배차 내역 | ☐ 평소 대리기사 이용 기록 |
| ☐ 사건 이후 대중교통 이용내역 | ☐ 차량 처분(양도 · 매각 · 반환) 증빙 |
| ☐ 운전의 생계 영향 소명자료 | ☐ CBT 기반 재범방지 자가진단 검사지 |

폭력 · 재산 등

- | | |
|---|---|
| ☐ 분노조절 · 심리상담 이수/진행 기록 | ☐ 피해 변제 · 배상 · 공탁 내역 |
| ☐ 신용회복 · 금융교육 이수 내역 | ☐ 재발방지 서약 및 실천 계획 |

안내

본 가이드북은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 개별 사건에 대한 법률 자문이 아닙니다. 모든 자료는 사실에 부합하게 작성·수집해야 하며, 구체적인 사안은 담당 변호사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.

한국범죄예방교육센터

KOREA CRIME PREVENTION EDUCATION CENTER

